सेवामें,

माननीय न्यायालय,
विशेष सेशन्स न्यायाधीश महोदय (भ्र.नि.अ.) क्रम–1,
उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या : 1/2025 विशेष सेशन प्रकरण

राज्य बनाम देवेश कुमार व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 227 सी.आर.पी.सी.
(धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

महोदयजी,

उपरोक्त अनवान प्रकरण में अभियुक्त हेमराज वरदार पिता श्री कन्हैयालाल जी, उम्र 67 वर्ष, निदेशक, मैसर्स प्रमाण कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, 9, फाईव स्टार कॉम्पलेक्स, कुम्भा नगर के पास, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर–4, उदयपुर (राज.) की ओर से आप न्यायालय से निवेदन निम्नानुसार है :–

1. यह कि उक्त प्रकरण आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर वास्ते बहस चार्ज हेतु आज दिनांक को नियत है।
2. यह कि उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट में प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य अभियुक्तगण के साथ जुर्म अंतर्गत धारा 13(1)(सी)(डी) सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 193, 409, 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता से आरोपित किया गया है।
3. यह कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में वर्णित अपराध कारित किया जाना कतई साबित नहीं होता है। चार्जशीट में तथाकथित रूप से प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ कुल मिलाकर 10 अनियमिताएं बताई गई है और इन अनियमिताओं के आधार पर ही

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण बनना, अभियोजन की ओर से, बताया गया है।

4. यह कि चार्जशीट में वर्णित उपरोक्त 10 आरोपों के संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से निवेदन निम्नानुसार है :–

(1) नगर विकास प्रन्यास द्वारा पत्र कमांक लेखा/यूआईटी/162 दिनांक 21.9.2007 द्वारा मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को राशि रु. 41846502.45 का कार्यादेश दिया गया। दिनांक 22.01.2008 प्रथम रनिगं बिल से लेकर दिनांक 26.02.2010 के आठवें रनिगं बिल तक संवेदक को भुगतान हेतु बिल की कुल राशि रूपये 5,03,54,956.00 थी एवं ठेकेदार को रूपये 4,34,41,129/– का शुद्ध भुगतान किया जाना पाया गया। जबकि मौके के अनुसार कार्य पूर्ण होन नही पाया गया। तकनीकी समिति की राय में उक्त कार्य से यह ज्ञात नही हो पाता कि स्टेडियम के निमार्ण हेतु अनुमानित राशि कितनी होगी। न ही सलाहकार या प्रन्यास के अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य को पुर्ण करने हेतु अनुमानित लागंत का संशोधित तखमीना प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार बिना संशोधित तकमीने के रूपये 15,94,627/– का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

जवाब : प्रार्थी अभियुक्त की फर्म द्वारा स्टेडियम में नींव खुदाई का कार्य शुरू करने पर ज्ञात आया कि नींव की खुदाई में हार्ड स्ट्रेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नीचे मार्बल सिलेरी थी। विदित रहे कि जिस स्थान का चयन स्टेडियम बनाने के लिये किया गया था, वह स्थान पूर्व में मार्बल स्लेरी के यार्ड के रूप में काम में लिया जाता था। स्थान का चयन प्रार्थी/अभियुक्त के कार्यक्षेत्र के बाहर था, इस कारण से स्थान के चयन में यदि कोई त्रुटि या लापरवाही बरती गई है तो उसका जिम्मेदार प्रार्थी/अभियुक्त कदापि नहीं है। वस्तुतः स्टेडियम परिसर में बिल्डिंग व रिटेनिंग वाल के अधिकतर खुदाई वाले हिस्से में मार्बल की स्लरी डम्प की हुई थी जो दल–दल अवस्था में थी, ऐसी अवस्था में बनने वाली दीवार की मजबूती को

ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/ संवेदक द्वारा विभाग को सूचित किया गया एवं विभाग ने इस स्थिति में दीवार बनाने के लिए बिना तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह के अपने स्तर पर अतिरिक्त आईटम स्वीकृति का प्रकरण बनाया जिसका ब्यौरा उनके पत्र दिनांक 31–12–2007 से मिलता है जिसमें उल्लेखित तीन विकल्पों पर विचार किया गया जो निम्नानुसार है :–

1) स्टेडियम की रिटेनिंग वॉल की नींव के लिए हार्ड स्ट्रेटा तक फाउण्डेशन लेने के लिए मार्बल स्लरी को हटाकर उसमें सीमेन्ट की चुनाई करके डिजाईन स्तर पर सीमेंट मोर्टार 1:6 में चुनाई की जावे।
2) मार्बल स्लरी हटाकर उसमें आरसीसी के कॉलम खडे कर प्लीन्थ बीम पर चुनाई की जावे।
3) पाईल फाउण्डेशन से लेकर डिजाईन स्तर तक चुनाई की जावे।

उक्त समस्त विकल्पों के आर्थिक भार की गणना के अनुसार सबसे सरल व कम खर्चे का विकल्प था कि मार्बल स्लरी को हटाकर हार्ड स्ट्रेटा के स्तर पर डिजाईन फाउण्डेशन के बीच की जगह पर सीमेंट मोर्टार 1:6 की चुनाई से भरा जाना ही एक मात्र कम लागत का विकल्प होने से उक्त कार्य कराना प्रस्तावित किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 31.12.07 को रूपये 55,17,549/– प्रोविजनल बेसिस पर Extra Item के स्वीकृत किये गये। तत्पश्चात् आवास विकास लिमिटेड द्वारा दिनांक 22.7.08 को पत्रांक AVL/2008–09/716 द्वारा संशोधित तखमीना प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर यू०आई०टी ने रू० 92.82 लाख अतिरिक्त स्वीकृत करने का निर्णय लेकर स्टेडियम की कुल लागत रू० 603.00 लाख आंकलित की। अतः रू० 15.94 लाख का अतिरिक्त भुगतान सक्षम स्तर से स्वीकृति लेकर संशोधित तखमीने के आधार पर ही किया गया।

(2) प्रारम्भ में नगरीय विकास विभाग ने नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर अपने पत्र कमांक प–8(3) नविवि/1/2006 जयपुर दिनांक 26.2.07 द्वारा उदयपुर शहर में स्टेडियम निर्माण पर होने वाले व्यय रूपये 6.50 करोड़ की स्वीकृति इस शर्त के साथ जारी की कि यह कार्य नगर विकास प्रन्यास स्वयं के स्तर पर निर्माण करायेगी एवं इसमें किकेट स्टेडियम के लिये 3.50 करोड रूपये स्वीकृत था। जिस पर निविदा दाता मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड उदयपुर को रूपये 4,18,46,510.45 का कार्यादेश दिया गया। तत्पश्चात् नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर नगरीय विकास विभाग ने आदेश कमांक प–8 (3) नविवि/1/06 दिनाक 23.06.2009 के द्वारा सम्पूर्ण खेलगांव परियोजना के लिये राशि रू. 14.24 करोड़ रूपये की सशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई एवं इसमें किकेट स्टेडियम के लिये रूपये 6.03 करोड़ की संशोधित स्वीकृति हुई। किकेट स्टेडियम के लिये मूल ठेका राशि मात्र रूपये 4,18,46,510.45 थी। किन्तु बाद में परियोजना की लागत बढनें से रूपये 6.03 कर दी गई। अगर प्रारम्भ मे ही सही एस्टीमेट बनाया जाता तो अधिक फर्मे टेण्डर डालती एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होती। साथ ही ठेका राशि बढ़ाने का कोई युक्तियुक्त भी पत्रावली पर आधार उपलब्ध नहीं है। ठेकेदार को कार्य 5.9.08 तक समाप्त करना था समय पर कार्य पुरा नहीं करने से लागत राशि में वृद्धि हुई।

जवाब : प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आरोप में निवेदन है कि यह आरोप, आरोप संख्या–1 से जुड़ा हुआ है, इस कारण से आरोप संख्या–1 के जवाब को भी इस आरोप के जवाब में पढ़ा जाये ताकि स्थिति सुस्पष्ट हो सके। स्टेडियम के लिये भूमि का चयन करना मौकास्थिति का जायजा लेना, मौके पर उपलब्ध मिट्टी के Soil Strength का आंकलन कर इन पैरामिटर्स के अनुसार स्ट्रक्चर डिजाईन करना, ड्राईंग व एस्टीमेट बनाने का कार्य कन्सल्टेन्ट

आवास विकास लिमिटेड एवं/अथवा यूआई.टी का था। चूंकि स्टेडियम के लिये मार्बल स्लरी वाली भूमि का गलत चयन हुआ जिससे स्टेडियम की नीवों की खुदाई व फाउन्डेशन में ज्यादा लागत आयी। अतः परियोजना के लिये संशोधित राशि की स्वीकृति पत्रांक प–8(3) न.वि.वि. 1/06 दिनाक 23.6.09 के द्वारा राशि रू 6.03 करोड़ की दी गयी। इस प्रकार इस परियोजना के निर्माण की लागत बढ़ाने के लिये प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी तरह से जिम्मेदार नही ंहोकर वास्तविक रूप से इस निर्माण लागत का बढ़ने की जिम्मेदारी यु0आई0टी एवं/अथवा कन्स्लटेन्ट है, क्योंकि निविदाएं जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रार्थी/अभियुक्त इस परियोजना में किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं रहा है। उक्त कार्य की अनुमानित ठेका राशि रू० 350.00 लाख थी जिसमें 4 फर्मों ने निविदाएँ क्रय की। अगर प्रारम्भ में ही यह राशि रू०603.00 करोड़ होती तो यह भी संभव था की 4 फर्मों की बजाय कम फर्म टेण्डर में भाग लेती जिससे कम प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त होती। मूल रूप से जहां ठेका राशि ज्यादा होती हैं वहां कम टर्नओवर वाली फर्मे अपात्र होने की वजह से भाग नहीं ले पाती हैं। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस आरोप में जो आक्षेप लगाए गए है, वे केवल संभावनाओं पर आधारित है और संभावानाओं के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को किसी भी दृष्टि से विधिक रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता है। हमारे द्वारा स्टेडियम का कार्य दिनांक 6. 10.07 को प्रारम्भ कर दिया गया था परंतु मार्बल स्लरी की वजह से कार्य की मात्रा और उसकी लागत बढ़ने की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23.6.09 को दी गयी। विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति में लगभग 19 माह की देरी होने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं किया जा सका। यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस समयावधि के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की फर्म की लेबर एवं मशीनरी अनुपयोगी (Ideal) पड़ी रही, जिस कारण से प्रार्थी/अभियुक्त की फर्म को इस

अनुपयोगी समयावधि का नुकसान ही हुआ है। इस आरोप में अभियोजन स्वयं द्वारा यह अंकित किया गया है कि ''अगर प्रारंभ में ही सही एस्टीमेट बनाया जाता तो अधिक फर्मे टेण्डर डालती'' जो तथ्य स्वयं स्पष्ट करता है कि यह आरोप मूल रूप से एस्टिमेट बनाये जाने से संबंधित है जो कार्य प्रार्थी/अभियुक्त का कतई नहीं रहा है।

(3) तकनीकी समिति के द्वारा किये मौका निरीक्षण में पाया गया कि पूर्वोतर दिशा में निर्मित स्टेडियम के पीछे की दिवार (रिटेनिंग वाल) लगभग 100 फीट लम्बाई में ढही हुई पायी गयी। साथ ही बैठने के लिए निर्मित सीढिया भी बैठी हुई (सेटलमेन्ट) पायी गयी एवं कई जगह दरार पायी गयी। साथ ही स्टेडियम की बाहरी दिवार में कुछ जगह दरार पायी गयी। स्टेडियम के वक्त निरीक्षण में स्टेडियम ग्राउन्ड में लगभग 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ था एवं पेवेलियन के लिए छुटी जगह पर लगभग 8–9 ईंच पानी का बहाव जारी था। जबकि नक्शे के अनुसार स्टेडियम के पानी की निकासी के लिए टो वाल के पास नाली एवं नाली के साथ पाईप लगाकर पानी के सुचारू रूप से निकासी दर्शायी गयी हैं, को बनाये बगैर स्टेडियम का निर्माण किया गया। यह जानते हुए कि उक्त स्थान मार्बल स्लरी से भरा हुआ था एवं पहाडी के ढलान में स्थित है. जहां पर पानी की सुचारू निकासी आवश्यक होती है, का ध्यान नहीं रखा गया। यह कार्य कराये जाने के दौरान किये गये निरीक्षण में घौर लापरवाही का नमूना है। इसके कारण से पानी नौव में भर गया, जहां पर पूर्व में मार्बले स्लरी मौजूद थी, जिसके कारण दीवार, पेवेलियन का नीव आधार कमजोर हो – गया एवं दीवार गिरने का एक कारण माना गया। जांच के दौरान संकलित साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि स्टेडियम के अन्दर वर्षा पानी की निकासी के लिये तत्कालीन अधीशाषी अभियन्ता – श्री कैलाश दान सान्दू द्वारा निविद्वाएं आमंत्रितः कर कार्यादेश कमांक 287 दिनांक 17.2.09 से

मुख्य स्टेडियम के अन्दर प्री–कास्ट नाली बनाने का आदेश दिया था। जिसकी कार्य प्रारम्भ तिथि 21.2.09 थी। इस बिच आचार संहिता लागू होने से उक्त कार्य नहीं हुआ। उक्त अधीशाषी अभियन्ता के स्थानान्तरण 9.6.09 के पश्चात् उक्त कार्य आज दिनांक तक सम्पादित नहीं हुआ। जिसकी वजह से स्टेडियम सें पानी की निकासी नहीं हो पाई एवं स्टेडियम के क्षतिग्रस्त होने का कारण रहा है। जो कि स्पष्टया आरोपी अधिकारी अधीशाषी अभियन्ता श्री सोहन लोकवानी एवं उनके अधीनस्थ कनिष्ठ अभियन्ता श्री विमल मेहता सहायक अभियन्ता श्री देवेश शर्मा जो कि साईट इजीनियरिंग इचार्ज की हैसियत से तैनात थे, की लापरवाही को प्रमाणित करता है।

जवाब : यह आरोप प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित नहीं है। जैसाकि आरोप संख्या–1 व 2 के जवाब में स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थान का चयन प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया था, इस कारण से प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया जाना विधिसंगत नहीं है कि स्टेडियम की लोकेशन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी प्रार्थी/अभियुक्त की हो। चयनित स्थान मार्बल स्लेरी से भरा हुआ था एवं पहाड़ी की ढ़लान पर स्थित था, इस तथ्य की जानकारी होने के पश्चात् भी यु0आई0टी एवं/अथवा कन्स्लटेन्ट द्वारा स्थान का चयन कर डिजाईन बनाई गई एवं इसी आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को कार्यादेश जारी किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त को जारी किये गये कार्यादेश में पानी की निकासी के संदर्भ में कार्य का कोई हवाला नहीं है, इस कारण से स्टेडियम में भरे पानी की निकासी के लिये टो वॉल के पास नाली एवं नाली के साथ पाईप लगाकर पानी को स्टेडियम से बाहर निकालने की जिम्मेदारी प्रार्थी/अभियुक्त नहीं है। वस्तुतः स्टेडियम के अंदर भरे वर्षा के पानी की निकासी के लिये तत्कालीन अधिशाषी अभियंता श्री कैलाश सांदु द्वारा निविदाएं आमन्त्रित कर कार्यादेश क्रमांक 287 दिनांक 17/02/2009 मैसर्स मोहम्मद आरीफ को जारी किया

जाकर मुख्य स्टेडियम के अंदर प्रीकास्ट नाली बनाने का आदेश दिया गया। कार्य प्रारंभ करने की दिनांक 21/02/2009 एवं कार्य सम्पन्न करने की दिनांक 20/05/2009 तय की गई। कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात् आचार संहिता लागु होने से एवं तत्कालीन अधिशाषी अभियंता का स्थानान्तरण हो जाने से उपरोक्त कार्यादेश निष्पादित नहीं हो सका। निर्माण में होने वाले विभिन्न कार्यों की स्टेज तय होती है कि कौनसा कार्य कब करना हैं जैसे किसी भवन में पहले नींव का कार्य बाद में उपर की चुनाई फिर प्लास्तर, फर्शी इसके बाद कलर आदि फिनिशिग एवं अन्त में भवन के बाहर रेम्प नाली इत्यादि कार्य किया जाता हैं। चूंकि अगस्त 2010 तक नाली का निर्माण नही करवाया गया । अतः पहाडी के ढलान में चयनित क्रिकेट स्टेडियम की नीवं में जहां पूर्व में मार्बल स्लरी मौजूद थी पानी भरने के कारण नीवं का आधार कमजोर हो गया एवं दीवार में दरारे उत्पन्न हुई एवं पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण करने का कार्य प्रार्थी/अभियुक्त की फर्म का नहीं होकर इस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त एवं प्रार्थी/अभियुक्त की फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक दिवार के ढहने का प्रश्न है, यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 100 फीट लम्बाई की दिवार ढही नहीं थी, बल्कि वर्षा ऋतु में अत्यधिक पानी गिरने से एवं पानी की निकासी सुचारू रूप से नहीं होने से इस दिवार में दरार आ गई थी। रिटेनिंग वॉल की इस दरार को रिपेयर करने एवं मैदान व स्टेडियम में भरे पानी को बाहर निकालने की मंशा से जेसीबी लगाकर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा स्टेडियम की दिवार को तुडवाया गया था और दिनांक 20/08/2010 को इसकी मरम्मर करने हेतु लेबर लगाई गई थी। यह आक्षेप सर्वथा मिथ्या है कि प्रार्थी/अभियुक्त के किसी कृत्य से 100 फीट लम्बाई की दिवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई हो।

(4) तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच में स्टेडियम की क्षतिग्रस्त दिवार की डिजाईन ठीक नहीं होकर स्टेडियम के दीवार के टुटने का एक कारण है। मौके पर प्रन्यास अधिकारियों श्री विमल मेहता एवं श्री मुकेश जानी से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने सलाहकार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन के अनुसार ड्राईंग के अनुसार कार्य करना बताया गया जबकि रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि सलाहकार द्वारा दिनांक 16.9.2010 को ब्यूरों में प्रस्तुत ड्राइगं इससे भिन्न है। इसमें आवास विकास संस्थान के सलाहकार, कियेशन इंजीनियर्स संवेदक प्रमाण कन्स्ट्रक्शन एवं कार्यवाही एजेन्सी नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता श्री विमल मेहता, सहायक अभियन्ता श्री देवेश शर्मा, अधीशाषी अभियन्ता कैलाशदान सान्दू एवं सोहन लोकवानी की सामूहिक लापरवाही दर्शाती है।

जवाब : डिजाईन निर्माण एवं structural stability का आंकलन करने का कार्य प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं रहा है, यह समस्त कार्य यु0आई0टी द्वारा कन्स्लटिंग ऐजेन्सी आवास विकास लिमिटेड को जरिये कार्यादेश संख्या नविप्र/2006–07/72 दिनांक 23.02.2007 द्वारा दिया गया। आवास विकास लिमिटेड की ओर से यह कार्य मैसर्स क्रियेशन इंजिनीयर्स एवं आर्किटेक्ट प्लानर जयपुर के माध्यम से करवाया जा रहा था। यू.आई.टी एवं आवास विकास लिमिटेड के मध्य हुए एग्रीमेन्ट के अनुसार आवास विकास लिमिटेड ने अपने पत्रांक एवीएल/एफ/102/2006–07/1071 दिनाक 22.7.07 के द्वारा निम्न शर्तों पर अपनी सहमति दीः–

1. आर्किटेक्चर ड्राइंग व डिजाईन उपलब्ध करवाना
2. स्ट्रक्चरल ड्राईग व डिजायन उपलब्ध करवाना
3. इन्फास्ट्रेक्चर सर्विसेज की ड्राईग उपलब्ध करवाना,
4. पानी सप्लाई एवं विधुत डिटेल्स की ड्राइंग आदि उपलब्ध करवाना

5. परियोजना की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना,

6. निविदा प्रपत्र मय तखमीना तैयार करना ।

क्षतिग्रस्त दीवार की स्ट्रक्चर डिजायन का कार्य प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं था। अतः डिजायन ठीक नहीं होने की वजह से दीवार के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी प्रार्थी/अभियुक्त नहीं हैं। कन्सल्टेन्ट द्वारा यूआई.टी. को दी गई ड्राईंग के अनुरूप मौके पर ले आउट की चाल देना यूआई.टी के अधिकारियों का कार्य था इसी के आधार पर हमने कार्य किया। दिनांक 16.9.2010 को AVL द्वारा ब्यूरो को प्रस्तुत की गई ड्राईंग एवं पूर्व में युआईटी को जमा कराई ड्राईंग में भिन्नता का ज्ञान प्रार्थी/अभियुक्त नहीं है क्योंकि आवास विकास लिमिटेड से ड्राईंग लेने का सीधे तौर पर प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अनुबन्ध नहीं था।

(5) क्रिकेट स्टेडियम के पेवेलियन भवन जो आर सी सी के कॉलम बिम पर निर्मित है, कि तकनीकी समिति की जांच में दिवारों के लिए आर सी सी कॉलम के बीच के पेनल मौके पर एवं ड्राइंग के अनुसार 36 उपलब्ध है जबकि नाप पुस्तिका सख्या 2003 के पृष्ट संख्या 97–98 पर 38 का भुगतान होना पाया गया है। अतः इसके तार, आर सी सी की मात्रा एवं शटरिंग अर्थात आर सी सी से संबंधित तीनों आइटमों को यह अन्तर (36 के बजाए 38 का भुगतान) कुल 109084.05 रूपये की राशि का पाया गया। इस प्रकार संवेदक को छठे रनिंग बिल के अनुसार 109084.05 रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता श्री विमल मेहता द्वारा एम.बी.बुक में चढाकर बिल बनाये गये एवं सहायक अभियनता श्री देवेश शर्मा द्वारा प्रमाणित किया गया व श्री सोहन लोकवानी, अधीशाषी अभियन्ता द्वारा बिल पारित किया गया। इस प्रकार संवेदक प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को 109084.05 रूपये का अनियमित भुगतान किया जाकर संवेदक को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाना जांच से प्रमाणित पाया गया है।

जवाब : प्रार्थी/अभियुक्त एवं उसकी फर्म द्वारा कार्य की माप पुस्तिका (Measurment Book) में किसी तरह का कोई इंद्राज नहीं किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किये गये कार्य का माप लेकर उसे माप पुस्तिका में दर्ज करने की जिम्मेदारी यु.आई.टी कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभिंयता की है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा बनाये गये आठ रनिंग बिल का माप मेजरमेन्ट बुक में यु.आई.टी के उपरोक्त अधिकारियों द्वारा ही इन्द्राज किया गया हैं। नाप पुस्तिका संख्या 2003 के पृष्ठ संख्या 97–98 पूर जो नेजरमेन्ट इन्द्राज हैं एवंम् तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार अनियमित भुगतान के आरोप से संबधित शटरिंग, आर.सी.सी और स्टील तीनों आईटमों के बताए गए माप, नाप पुस्तिका में अंकित माप से मिलान नहीं होते हैं। उनके द्वारा 36 के बजाय 38 पैनल अर्थात 4.12 Mtr & 3.85 Mtr. के दो मापे, नाप पुस्तिका मे इन्द्राज कर रू० 1,09,084.05 का अनियमित भुगतान करने का आरोप लगाया गया है. जबकि वास्तव में नाप पुस्तिका में यह माप कहीं भी अंकित नहीं हैं। उपरोक्त वर्णित बिलों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पेवेलियन की बिल्डिंग की छत, बिम की शटरिंग, सरिया और आर.सी.सी. का माप आठवें रनिंग बिल तक नहीं लिया गया है, जबकि यह कार्य तत्समय तक निष्पादित किये जा चुके थे। इन कार्यों में शटरिंग सरिया एवं आर.सी.सी. का लगभग रूपये 15 लाख का भुगतान बनता है। इसी प्रकार अन्य किये गये कार्य, जिनका माप पुस्तिका में इंद्राज किया गया है, लेकिन इनका भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी राशि लगभग रूपये 38 लाख बनती है। इस प्रकार आठवे रनिंग बिल के भुगतान के समय तक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किये गये कार्य का माप, माप पुस्तिका संख्या 2003 में अंकित नहीं किया गया, जबकि वास्तविक रूप से यह कार्य निष्पादित किया जा चुका था। इस प्रकार यह निष्पादित किया गया कार्य तथाकथित

रूप से एसीबी द्वारा बताये जा रहे अनियमित भुगतान रूपये 1,09,084.05 से कही अधिक है।

वस्तुतः किसी भी कार्य के पूर्व बिलो में लिया गया नाप फाईनल बिल में पुनः लिया जाता जिससे कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका समायोजन फाईनल बिल में कर लिया जाय। घटना के वक्त उक्त कार्य रनिंग स्टेज में था जिसका फाईनल बिल नहीं बना। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त कार्य का रिमेजरमेन्ट भी नहीं कराया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद जब तक फाईनल बिल में रिमेजरमेन्ट नहीं हो जाता तब तक भुगतान अनियमित हुआ है यह आरोप सही नहीं हैं। यू.आई.टी व संवेदक के मध्य निष्पादित किये गये एग्रीमेन्ट के क्लाज–7 के अनुसार रनिंग बिलों में दिया गया पेमेन्ट किये गये कार्य के एडवान्स के रूप में माना जाता है न कि फाईनल पेमेन्ट के रूप में। आप श्रीमान् के सहज सुलभ संदर्भ हेतु क्लॉज–7 निम्नानुसार है :–

Clause-7- Payment on Intermediate Certificate to be regarded as advance :&Runing Account Bill shall be paid within 15 days from presentation- But all such intermediate payment shall be regarded as payments by way of advance against the final payment only and not as payments for work actually done and completed.

(6) संवेदक मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को आठवे रनिंग बिल भुगतान के अनुसार मौके पर तकनीकी समिति द्वारा भौतिक सत्यापन मे यह पाया गया कि अनुबंध के जी–शिड्यूल के सिविल पार्ट के आईटम संख्या 28 (ए) के अनुसार ग्रेनाईट पत्थर की धार बनानी थी जबकि मौके पर करोली पत्थर की धार बनाना पाया गया एवं भुगतान एम.बी. संख्या 2004 के पृष्ठ संख्या 50 पर आईटम नं. 37 के अनुसार करोली पत्थर की धार का भुगतान ग्रेनाईट पत्थर की धार बनाने के आईटम में किया गया। जिसकी लागत रू.

21,91,273=60 (टी.पी. मिलाकर) होती है। रेड सेण्ड स्टोन एवं ग्रेनाईट की मोलडिंग की दरे अलग–अलग होनी चाहिये क्योंकि ग्रेनाईट ठोस होने की वजह से रेड सेण्ड स्टोन से इसकी दरे अधिक होती है। जी–शिड्यूल में रेट एनालाईसिस कर अथवा भुगतान से पूर्व रेड सेण्ड स्टोन की दरे अलग से अनुमोदित करा, भुगतान किया जाना चाहिये था। रेड सेण्ड स्टोन की दर ग्रेनाईट की मोलडिंग की दर के समकक्ष देना गलत है। इस प्रकार 21,91,273=60 रूपये का अनियमित भुगतान संवेदक को किया गया है। कनिष्ठ अभियन्ता श्री विमले मेहता द्वारा एम.बी.बुक में चढाकर बिल बनाये गये एवं सहायक अभियन्ता श्री देवेश शर्मा एवं मुकेश जानी द्वारा प्रमाणित किया गया व श्री सोहन लोकवानी, अधीशाषी अभियन्ता द्वारा बिल पारित किया गया। उपयुक्त अधिकारीगण के ध्यान में यह तथ्य थे कि आईटम सं. 28 ए पर अंकित दरे ग्रेनाईट पत्थर के लिये है न कि रेड सेण्ड स्टोन के लिये। रेड सेण्ड स्टोन के मोलडिंग की दरे ग्रेनाईट से कम होती है। जी.एफ. एण्ड आर, रूल्स से स्पष्ट रूप से लोक सेवक द्वारा उचित एवं मित्तव्यता पूर्ण खरीद एवं भुगतान किया जाना निर्देशित है। इस प्रकार संवेदक प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को 21,91,273=60 (टीपी मिलाकर) का अनियमित भुगतान किया जाकर संवेदक को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाना जांच से प्रमाणित पाया गया है।

जवाब : BSR (Basic Schedule of Rate) में विभिन्न निर्माण कार्यों की एक स्टेन्डर्ड लागत दी हुई होती है जिसको मंहगाई के हिसाब से समय समय पर अपडेट किया जाता है। किसी भी कार्य के एस्टीमेट / तखमीना हेतु बीएसआर में दी गई लागत के आधार पर जी शिड्यूल बनाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिये गये कार्यादेश में दर्शकों को बैठने की सीढ़ीयों पर पत्थर लगाने हेतु जी शिडयूल में आईटम न.42(a) पर 25 mm Red Sand Stone (करोली पत्थर)

सम्मिलित किया गया है। पत्थर की शार्प धार से बैठने में दुर्घटना न हो इसीलिये मोल्डिंग धार का कार्य भी जी शिडयूल में सम्मिलित किया गया। बीएसआर में चूंकि मोल्डिंग का स्टेन्डर्ड आईटम सिर्फ ग्रेनाईट पत्थर का ही वर्णित था अतः जी शिडयूल में भी आईटम 28(a) पर ग्रेनाईट की मोल्डिंग को सम्मिलित किया गया हैं। जी शिड्यूल के आईटम न.42(a) के अनुसार सीढीयों पर 25mm करोली पत्थर लगाया गया एवं उसका भुगतान माप पुस्तिका 2004 पेज नम्बर–50 आईटम न. 36 के अनुसार पार्ट पेमेन्ट किया जाकर 788949.90/– के बजाय 573781.70/– (टी.पी. मिलाकर) रूपये किया। इस प्रकार विभाग ने 215168.20/– (टी.पी. मिलीकर) रूपये का भुगतान कम किया।

लगाए गए करोली पत्थर की धार को बनाने के लिये लेबर का भुगतान यू.आई.टी के अधिकारी द्वारा 28(a) के तहत ग्रनाईट की 125/– रूपये की दर से इस आधार पर किया गया कि दोनो पत्थर लगभग समान प्रकृति के हैं एवं भुगतान मजदूरी से संबंधित है न कि मटेरियल से।

भारतीय मानक ब्यूरो As Per IS:875 (1) 1987 Page-25 table-1 के अनुसार निर्माण कार्य में लगने वाले पत्त्थर का प्रति क्यूबिक मीटर यूनिट वेट निम्नानुसार लिया जाता हैं :–

गेनाईट 2640 to 2800 Kg

सेण्ड स्टोन 2240 to 2400 Kg

इस प्रकार मौके पर प्रयुक्त करोली पत्थर की ठोसता में कोई ज्यादा अन्तर नहीं होकर लगभग समान है। किये जाने वाले कार्य में किसी तरह का सामान Alteration होने पर Alteration की दरे अलग से अनुमोदित नहीं कराकर एग्रीमेन्ट के क्लाज 12(ii) के अनुसार इजीनियर इन्चार्ज द्वारा कार्य में जरूरी Addition / Alteration कराया जा सकता है इस हेतु उसे एग्रीमेन्ट में लिये गये समकक्ष आईटम की दर के आधार पर भुगतान करने की शक्तिया प्रदत हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त एवं यू0आई0टी के मध्य निष्पादित संविदा अर्थात् कार्यादेश की क्लॉज–12 में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख अंकित है। आप श्रीमान् के सहज सुलभ संदर्भ हेतु क्लॉज–12 निम्नानुसार हैः–

Clause-12 The Engineer-in-Charge shall have power to make any alterations, omissions or additions to or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions, that may appear to him to be necessary during the progress of the work and the contractor shall carry out the work in accordance.

The rates for such addition, altered or substituted work under this clause shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order.

(ii) If the rates for the additional, altered or substituted work are not specifically provided in the contract for the work, the such rates will be derived from the rates for a similar class of work as are specified in the contract for the work.

रनिंग बिलों एवं जी शिड्यूल में लिये गये आईटम 28(a) के अनुसार 18mm मोटे ग्रेनाईट पत्थर की धार बनाने की मजदूरी की दर 125/– रूपये थी। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त से 25mm मोटे करौली पत्थर की धार बनाने का कार्य करवाया गया जिसकी मोटाई ग्रेनाईट के पत्थर से 38.89 प्रतिशत ज्यादा थी। अतः मोटाई में अन्तर के हिसाब से 25mm करोली पत्थर की दर 173.60 रूपये होनी चाहिये थी। नाप पुस्तिका में अंकित 12734.25 मी धार का कुल भुगतान 4191097.70 (टी.पी. मिलाकर) रूपये बनता है जबक्ति प्रार्थी/अभियुक्त को इस एवज में माप पुस्तिका संख्या 2004 पेज न. 50 आईटम न. 37 पर रूपये 2191273.60 का ही भुगतान किया गया हैं। इस प्रकार कुल 1999824.10 रूपये का कम भुगतान हुआ। करोली पत्थर का 215168.20 एवं धार मोल्डिंग का 1999824.10 रूपये कुल मिलाकर 2214992.20 रूपये कम भुगतान हुआ। स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आक्षेप आधारहीन है। यहां पर

यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि सहअभियुक्तगण द्वारा जी.एफ. एण्ड आर. रूल्स की अनुपालना नहीं किये जाने से प्रार्थी/अभियुक्त पर किसी तरह का आक्षेप लगाना कतई विधिसंगत नहीं है। विधि अनुसार भी केवल मात्र रूल्स की अनुपालना नहीं किये जाने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा illegal intension से कार्य किया गया है।

(7) तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच में पाया गया कि स्टेडियम के रिटेनिंग वॉल की अन्दर की तरफ भरी गई मिट्टी भराव के लिये उपयुक्तं नहीं होना जांच में पाया गया है। मिट्टी भराव के पूर्व में भी एम.डी.डी. की जांच करवाना आवश्यक होती है, जो नहीं की गई। अतः इसके अभाव में मिट्टी का Compaction किया जाना भी संभव नहीं है और न हीं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त जांचे रिपोर्ट में मिट्टी सही पायी गयी है। तकनीकी समिति द्वारा मौके की, कि गई जांच एवं मिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट से रिटेनिंग वॉल के अन्दर की तरफ भरी गई मिट्टी भराव के लिये अनउपयुक्त थी एवं न तो उसका कोम्पेक्शन एवं न ही रेमिग मौके पर की गई पाई गई। कोम्पेक्शन एवं रेमिंग दोनों ही समानान्तर शब्द है। दोनों का अर्थ मिट्टी को दबाने (प्रेस करने) से है। जबकि मौके पर जांच में कोम्पेक्शन अथवा रेमिंग नहीं किया गया पाया था। अतः रनिंग बिल 4 से 8 के अनुसार Compaction का भुगतान जो कि माप पुस्तिका सख्या 2004 के पृष्ठ संख्या 47 के आईटम संख्या 24 का भुगतान 294431. 70 (टी.पी.सहित) रूपये किया कि गया जो कि अनियमित है। सभी रनिंग बिल एम.बी. में इन्द्राज कर आरोपी श्री विमल मेहता कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बनाये गये एवं सहायक अभियन्ता श्री देवेश शर्मा, मुकेश जानी एवं आरोपीत अधिकारी श्री कैलाशदान सान्दू एवं श्री सोहन लोकवानी, अधीशाषी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित कर पारित किये गये। इस प्रकार संवेदक प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को

294431.70 (टी.पी. सहित) रूपये का अनियमित भुगतान किया जाकर संवेदक को सदोष लाभ एवं राज्य सरकार को हानि पहुंचाना जांच से प्रमाणित पाया गया है।

जवाब : रिटेनिंग वाल के अन्दर मिटटी का भराद जी शिड्यूल के आईटम न. (3) Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth side of foundation etc. in layers not exceeding 20 crn. in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering including lead up to 50 meter and lift up to 1.5 mt. के अनुसार किया गया इसी एवज में 294431/– का भुगतान किया गया Compaction के लिये अलग से कोई भुगतान नहीं हुआ हैं। साईट पर नीवों के लिये खोदी गई मिट्टी को दीवार के सहारे वापस भरना था उक्त मिट्टी भराव के लिये उपयुक्त हैं या नहीं इसकी जांच की जिम्मेदारी हमारे उपर नहीं थी क्योंकि हमें नीवं में खोदी गई मिट्टी को ही भराव में डालना था न कि बाहर से लाई गई मिट्टी। खोदी गई मिट्टी को हमारे द्वारा JCB - Tractor के द्वारा फिर से उठाकर उपयुक्त जगह पर Tansport करके Manually ramming करके Compaction किया गया। जिसकी एवज में ही यू. आई.टी द्वार प्रार्थी/अभियुक्त को भुगतान किया गया। मिट्टी भराव के लिये किये जाने वाले MDD (Manimum Drying Density) का टेस्ट सामान्यतः हाईवे रोड के कार्यों के लिये किया जाता है जिसमें Heavy Road Roller से मिट्टी को दबाया जाता है। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कराया गया कार्य इस श्रेणी में नहीं आता हैं। उक्त स्टेडियम की स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्राईंग देने से पूर्व सलाहकार आवास विकास लिमिटेड/यू.आई.टी द्वारा Geo technical investigation के तहत् Soil testing करानी चाहिये थी जिससे उक्त जगह की मिट्टी स्टेडियम में भराव के लिये सही हैं या नहीं यह पहले ही स्पष्ट हो जाता। यदि भराव के लिये मिट्टी उपयुक्त नहीं

होती है उस कन्डीशन में भराव हेतु Road BSR में निम्नलिखित आईटम होते जिनका भुगतान हेतु पृथ्क दरे नियत की गई होती :

1- Earth work from borrow land given by department.

2- Carriage and transporation

3- Filling and compaction

यूआईटी / सलाहकार AVL द्वारा न तो हमें MDD के टेस्ट कराकर रोलर से मिट्टी दबाने का निर्देश दिया और न ही हमारे द्वारा इन आईटम का भुगतान लिया गया। हमारे द्वारा जी शिडयूल में वर्णित I.No -3 Filling available excavated earth के अनुसार ही कार्य का संपादन किया और उसी के अनुसार मौके पर खोदी गई मिट्टी को भराव में भरने का भुगतान प्रार्थी/अभियुक्त द्वार प्राप्त किया गया है।

PWD द्वारां की गई मिट्टी की जांच में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं कि दिये गये मिट्टी के सेम्पल वर्गीकृत (Classified) नहीं हैं, फिर भी टेस्ट किया जाकर रिपोर्ट दी जा रही हैं। अतः उक्त रिजल्ट ही Validition पर सवाल खड़ा होता है। क्रिकेट स्टेडियम के लिये चयन की गई साईट पर जो मिट्टी हैं उसकी गुणवत्ता का ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं था या तो यू.आई.टी को क्रिकेट स्टेडियम के लिये बिना मार्बल स्लरी की अच्छी मिट्टी वाली जगह का चयन करना था या फिर सलाहकार AVL/UIT द्वारा भराव के लिये अच्छी मिट्टी भरने व Compaction हेतु अन्य आईटम लिया जाता। वस्तुतः प्रार्थी/अभियुक्त को जारी किये गये कार्यादेश के "G"-Schedule Part - "A" के क्रम संख्या–3 पर इस संबंध में निम्नलिखित शर्त है :

"Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, piinth side of foundation etc. In layers not exceeding 20 cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering Including lead up to 50 meter and lift up to 1.5 meter."

(8) बाहर की दीवार के साथ की गई भराव मिट्टी का पूरा Compaction नहीं पाया गया, ऐसी स्थिति में पानी आने के कारण मिट्टी के फूलने के कारण गिली मिट्टी का भार रिटेनिंग दीवार पर आया जिसके कारण दीवार में जगह–जगह दरारे पैदा हुई जो दीवार ढहने का एक और कारण माना गया। क्योंकि रिटेनिंग दीवार पर किसी प्रकार के वीप हॉल (ए.सी. राईप या पीवीसी पाईप) नहीं लगे हुए। पाईप लगने की स्थिति में गिली मिट्टी का दबाव पाईप के जरिये कम किया जा सकता था जो नहीं किया गया। यह निरीक्षण की लापरवाही मानी गयी है। इसमें सलाहकार कियेर्शन इंजीनियर्स एवं कार्यवाही एजेन्सी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के उपरोक्त अधिकारीगण दोनों सामूहिक रूप से जिम्मेदार है।

जवाब : अभियुक्त द्वारा यू.आई.टी के अधिकारीगण / सलाहकार AVL के निर्देशानुसार कार्य किया गया। दीवार में वीप हॉल लगाने हेतु H-Schedule में Item No.-11 सम्मिलित किया गया परन्तु यू.आई.टी अधिकारियों द्वारा सलाहकार AVL के निर्देशानुसार वीप हॉल सुरक्षा सम्बन्धी कारणों का हवाला देते हुए नहीं लगवाया गया क्योंकि मैच के दौरान जनहानि की संभावना रहती है। कोई भी असामाजिक तत्व इस वीप पाईप में डिटोनेटर लगाकर ब्लास्ट कर सकता है। वीप हॉल लगाने के एवज में अभियुक्त द्वारा कोई भुगतान भी प्राप्त नहीं किया है। अभियुक्त ने विभाग के बताये अनुसार कार्य किया था। अतः वीप हॉल लगाने की जिम्मेदारी अभियुक्त की नहीं होकर अभियुक्त पर लगाया गया यह आरोप असत्य हैं।

(9) तकनीकी समिति द्वारा टूटी हुई दीवार के पास जांच में पाया गया कि किये गये कार्य के निर्माण के दौरान शिथिलता बरती गई एवं कार्य जिस स्तर का कराया गया था, उसमें लापरवाही बरती – गयी है एवं कार्य की Workmanship का ध्यान नहीं रखा गया एवं चुनाई होलो / पोरस पाई गई, यह भी दीवार ढहने का एक और कारण माना गया। जिसके लिए कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास प्रन्यास के

कनिष्ठ अभियन्ता श्री विमल मेहता, सहायक अभियन्ता श्री देवेश शर्मा, अधीशाषी अभियन्ता श्री कैलाशदान सान्दू एवं श्री सोहन लोकवानी, अधीशाषी अभियन्ता एवं संवेदक जिम्मेदार है। दीवारे होलो / पोरस चुनाई के कारण संवेदक को मजदूरी व सामग्री की ठेकेदार को बचत हुई।

जवाब : क्रिकेट स्टेडियम की चयनित जगह मार्बल स्लरी से भरी होने की वजह से कार्य की लागत में वृद्धि हुई। जिसकी विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति में लगभग 19 माह की देरी होने के कारण कार्य में शिथिलता आई । कार्य की Workmanship में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। दिनांक 20.0.2010 का मरम्मत के कार्य हेतु तोडी गई दीदार के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुनाई होलो/पौरस नहीं होकर दोष रहित थी। इस हेतु अभियुक्त द्वारा विभाग को मौखिक रूप से सूचित करने के साथ ही लिखित में दिनांक 30.9.10 को सूचना दी गई। तत्समय कार्य के फोटोग्राफस् भी लिये गये थे, लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है। अतः अभियुक्त पर लगाया गया यह आक्षेप भी विधिसंगत नहीं होकर तथ्यों के विपरीत है।

(10) तकनीकी समिति की जांच एवं निर्माणाधीन स्टेडियम से निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की एफ.एस.एल जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार संवेदक मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन द्वारा निर्माण में जी–शिड्यूल के अनुरूप सामग्री का प्रयोग नहीं कर घटिया सामग्री प्रयोग करने एवं वर्कमैनशिप गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने व कार्य डिजाईन के अनुरूप नहीं होने से स्टेडियम की पूर्वी दर्शक दिघों की दीवार टूट गई एवं सिढ़िया धंस गई व स्टेडियम में जगह–जगह दरारे आ गई। जिससे की सम्पूर्ण स्टेडियम उपयोग के लिये असुरक्षित हो गया एवं तकनीकी समिति की राय में बिना पुनः निर्माण के उपयोग के लिये आशयित नहीं है। आरोपी अधिकारीगण द्वारा न्यास की लैब एवं राहुल इंजीनियरिंग से निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के टेस्ट कराये जाने का कथन किया है जिनकी

जी–शिड्यूल एवं एफ.एस.एल. जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से तुलना करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई :–

क्र. सं.	दिनांक 21.8.10 को क्षतिग्रस्त क्रिकेट स्टेडियम महाराणा प्रताप खेलगांव चित्रकूट नगर भुवाणा से रेण्डम्ली आकस्मिक निरीक्षण के दौरान लिये गये सेम्पल	जी–शिड्युल के अनुरूप अवयवों का आनुपातिक संघटन (रेशीयों) जो होना चाहिये	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर से सेम्पल जांच पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवयवों का आनुपातिक संघटन (रेशीयो)
1.	प्लास्टर का सेम्पल मार्क–ए	1:6	1:6
2.	चुनाई का सेम्पल मार्क–बी (सीमेन्ट मोटार)	1:4	1:17
3.	पी.सी.सी. का सेम्पल मार्क–सी	1:4:8	1:5¾:9½

जवाब : लगाये गये आरोप FSL (Forensic Science Laboratry) की रिपोर्ट के आधार पर हैं। यह एक केमिकल परीक्षण हैं जिसमे सीधे तौर पर सीमेन्ट की मात्रा न निकालकर सीलीका कन्टेन्ट के आधार पर सीमेन्ट की मात्रा का अनुमान ही लगाया जा सकता है। अतः सिविल निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री के भौतिक परीक्षण हेतु FSL द्वारा किये गये रासायनिक परीक्षण वैध नहीं हैं। सिविल इजीनियरिंग के B.Tech & M.Tech पाठ्यक्रम जो कुल मिलाकर 6 वर्षों की समयावधि का है, किसी भी Text book तथा Bureau of Indian Standard के किसी भी IS Code में किये गये कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण FSL के माध्यम से कराने का उल्लेख नहीं है। इस हेतु IS Code, National Building Code, Morth Specificatoin & Civil Engineering की Quality Control एवं NDT (Non destrutive test) Text book में निर्धारित टेस्ट का उल्लेख हैं। अतः FSL के आधार पर किये गये टेस्ट Valid नहीं होकर उन पर आवलम्बन किया जाना विधिसंगत नही है। साथ ही साथ सेम्पल लेने की प्रक्रिया भी गुणवता की जांच हेतु एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यदि सेम्पल

वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिया जाता है या सेम्पल लेने की प्रक्रिया ही गलत है या सेम्पल सही स्थान से नही लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रक्रिया/टेस्ट से की गई जांच आवलम्बन के योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में सेम्पल लेने की प्रक्रिया वाले दिन पूरा स्टेडियम वर्षा जल से भरा हुआ था। मार्बल स्लरी वर्षा जल में घुलकर सफेद दलदल बन चुकी थी। चुनाई व प्लास्तर हेतु लिया गया मसाले का सेम्पल मार्बल स्लरी से युक्त वर्षा के जल में घुले हुए थे। उक्त सेम्पल को सीमेन्ट के कट्टों में भरकर रखा गया जिसकी रिपोर्ट लगभग 6 महीने बाद 15.4.2012 को दी गई। 6 महीने तक उक्त सेम्पल किस कन्डीशन में पड़े रहे यह भी सन्देहास्पद हैं, क्योंकि इस तरह के सेम्पल की गुणवता पर वातावरण के टेम्प्रेचर एवं प्रेशर का प्रभाव पड़ता ही है।

As Per IS : 456, 2000 किसी भी निर्माण कार्य के लिये सेम्पल लेने की फिकवेन्सी Clause 15.2.2 Page 29 पर दी गई हैं। उदाहरणार्थ

1- RCC-4 test set per 50 Cum., Add 1 extra for every 50 Cum (1 test set = 6 Cube)
2- Plaster-2 test per 1000 Sqm.
3- Masonary-1 test per 10 Cum.

हस्तगत प्रकरण में करवाये गये कार्य के Abstract of Quantity को देखने से यह ज्ञात होता है कि चुनाई प्लास्तर एवं PCC का टोटल कार्य निम्नानुसार है : –

S.N.	**Item**	**Qty.**	**Sample required to be taken**
1	Plaster	8423.52 Sqm	102 Nos.
2	Masanory	16081.38 Cum	2219 Nos
3	Cement Concrete	3721.46 Cum	462 Nos.

इसके विपरीत एसीबी द्वारा केवल मात्र एक–एक सेम्पल लिया जाकर ही रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर संपूर्ण कार्य को घटिया बताया गया है जो कतई विधिसंगत नहीं है। अभियुक्त द्वारा किये गये कार्य का समय समय पर अधिकारियों द्वारा राहुल इंजिनीयर्स से टेस्ट करवाये गये है जो NABL से approved होकर विभाग द्वारा अनुमोदित लेब्रोरेट्री है। मैसर्स राहुल इंजीनियरिंग लेबोरेट्री में कराये गये टेस्ट विधि मान्य है, जबकि एसीबी द्वारा कराये गये टेस्ट जो एफ.एस.एल द्वारा कराया गया है कतई विधि मान्य नहीं है। इस कारण से इस आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आक्षेप भी मिथ्या होकर असत्य है।

5. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में स्पष्ट है कि मूल रूप से सेम्पलिंग के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण बनाया गया है जो सेम्पलिंग वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जाकर मनमाफिक तरीके से की गई है और निष्कर्ष भी गैर वैज्ञानिक तरीके से निकाले गये है। हस्तगत प्रकरण में सिविल इंजिनीयरिंग के सिद्धान्तों के आधार पर ही सेम्पलिंग किया जाना एवं इन सेम्पलस् का analysis करना विधिसंगत है। सेम्पलिंग तकनीक में सबसे मुख्य बात यह है कि सेम्पल एक representative sample होना चाहिये जो संपूर्ण कार्य की गुणवता को उजागर कर सके। केवल मात्र एक जगह से लिये गये सेम्पल के आधार पर संपूर्ण कार्य को गुणवताहीन ठहराया जाना विधिसंगत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में केवल मात्र एक जगह से ही सेम्पल लिया जाकर संपूर्ण कार्य को गुणवताहीन दर्शाया गया है जो तथ्य अनुसंधान ऐजेन्सी की दुर्भावना को सुस्पष्ट करता है। अनुसंधान ऐजेन्सी द्वारा जानबूझकर उस स्थान पर जहां पर स्लेरी जमा थी तथा पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी और जहां पर मौसम एवं जमीनी परिस्थितियों के कारण से दिवार में छोटा सा क्रेक आ गया था, जिसे रिपेयर करने हेतु अभियुक्त स्वयं द्वारा लगभग 100 फीट की दिवार को गिराया गया था, उस जगह

से सेम्पल लिये जाकर संपूर्ण कार्य को गुणवताहीन बता दिया गया है। निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रार्थी/संवदेक द्वारा साईट पर फिल्ड टेस्ट लेब लगवायी गयी जिस टेस्ट लेब का उपयोग सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा नियमित रूप से किया जाकर टेस्ट रिजल्ट के आधार पर बिलों का भुगतान करने की स्वीकृति/अनुशंषा की गयी। इस साईट लेबोरेट्री के अलावा भी प्रार्थी/संवेदक द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री की जांच प्रन्यास द्वारा अधिकृत मेसर्स राहुल लेबोरेट्रीज में भी करवाई गई वे सभी जांचे भी सही पाई गई लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मटेरियल का सेम्पल लेकर जांच करवायी गयी है, इस प्रक्रिया में सेम्पल लेने के तरीका साईन्टिफिक नहीं है तथा जांच हेतु सेम्पल निर्माण कार्य के दो–ढाई वर्ष पश्चात् लिया गया है – ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि सेम्पल निर्धारित मापदण्डों पर निश्चित रूप से खरा नहीं उतरेगा। निर्माण कार्य वर्ष 2007–2008 में करवाया गया है तथा उपयोग में ली गयी सामग्री (मसाला) की जांच का सेम्पल वर्ष 2011 में लेकर जांच करवायी गयी है। वर्ष 2007–2008 में वर्षा ऋतु का मौसम होने से लगातार भारी वर्षा हो रही थी एवं सेम्पल वर्ष 2011 में लिए गए जिस समयावधि के दौरान कम से कम 3 वर्षों की बारीश,हवा, धूप, मिट्टी आदि द्वारा भी किये गये निर्माण पर विपरीत प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच हेतु सेम्पल इसी क्षतिग्रस्त दीवार से लिया गया था। मौके की परिस्थिति विशेष के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का लिया गया सेम्पल कभी भी मानक नहीं पाया जा सकता है। यहां पर यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि सिविल इंजिनियरिंग के सिद्धान्तों के अनुसार एक ही स्थान से लिया गया सेम्पल सम्पूर्ण दीवार का रिप्रजेन्टेटिव सेम्पल नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध विधिमान्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

6. यह कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर यह आक्षेप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा बनाई गई दिवार में अवयवों का आनुपातिक संघटन ratio 1:18, 1:17 एवं 1:5¾:9½ पाया गया है। यदि यह तथ्य सही है तो ऐसी स्थिति में दिवार हाथ लगाते ही भर–भरा कर गिर जानी चाहिये, प्लास्टर स्वयं ही उखड़ जाना चाहिये। यदि जिस रेसियों में अभियुक्त द्वारा कार्य करना बताया गया है, उस रेसियों में किया गया कार्य किन्हीं भी परिस्थितियों में 24 घण्टे भी खड़ा नहीं रह सकता है। इसके विपरीत सेम्पलिंग लेने की प्रक्रिया में एफ.एस. एल विभाग द्वारा सेम्पल लेते समय के फोटोग्राफ्स खिचवाये गये है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इन फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ में एक कार्यकर्ता द्वारा छैनी हथोडी लेकर प्लास्टर को तोड़ा जा रहा है, स्पष्ट है कि जो आक्षेप ठेकेदार पर लगाये गये है, वे आक्षेप कतई विधिसंगत नहीं होकर तथ्यों के परे होकर मिथ्या मात्र है।

7. यह कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये किसी भी तरह की दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य में यह उल्लेखित नहीं है कि अभियुक्त को किस तरह से आर्थिक लाभ हुआ है या अभियुक्त द्वारा किसी अन्य को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। अभियुक्त पर राज्य सरकार को रूपये 4,34,41,129/– का आर्थिक नुकसान किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। वस्तु स्थिति यह है कि अभियुक्त द्वारा स्टेडियम की दिवार बनाने के अतिरिक्त स्टेडियम के अन्य कंस्ट्रक्शन के कार्य भी संपन्न किये गये है, जिनमें ग्राउण्ड को लेवल करना, मिट्टी डालना व घास उगाना, आर.सी.सी. की पवेलियन बिल्डिंग बनाना, दर्शकों के बैठने की सीढ़िया बनाना, इत्यादि कार्य सम्मिलित है। ये किये गये कार्य आज भी विधमान्य होकर यथावत मौजूद है जबकि कई वर्षो से इनकी देखभाल किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। स्टेडियम की दिवार के सिर्फ 5 मीटर के हिस्से में क्रेक्स डवलप होने के आधार पर काम को अधूरा छुड़वा कर रूपये 4,34,41,129/– का आर्थिक नुकसान दिखाना विधिसंगत नहीं है।

वस्तुतः एसीबी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से कार्य अधूरा ही रहा और पूरा नहीं किया जा सका, जिस कारण से राज्य सरकार द्वारा किया गया कुलिया व्यय रूपये 4,34,41,129/– का इनवेस्टमेन्ट बेकार हो गया। वस्तुतः एसीबी स्वयं ही इस हानि की जिम्मेदार है, क्योंकि एसीबी की कार्यवाही से ही कार्य बीच में रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ठेकेदार का सिक्योरिटी डिपोजिट एवं रंनिग बिल का कुलिया बिल रूपये 80,00,000/– आज भी यु.आई.टी में बकाया है जो वास्तव में अभियुक्त को हुआ आर्थिक नुकसान है।

8. यह कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में, दिवार में क्रेक पैदा होने की घटना से पूर्व ही निर्माणाधीन स्टेडियम को यू.आई.टी. द्वारा आर.सी.ए. को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया जा चुका था और इस संबंध में यह शर्त निर्धारित की गई थी कि आर.सी.ए. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। यू.आई.टी व आर.सी.ए. के मध्य इस संबंध में रूपये 6 करोड़ का इकरार दिनांक 15/09/2010 को संपन्न हुआ, जिसकी अनुपालना में संपूर्ण राशि 6 करोड़ रूपये का भुगतान यू.आई.टी. को किया जा चुका है। इस प्रकार यू.आई.टी. को रूपये 1.66 करोड़ का लाभ हुआ है।

9. यह कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की कार्यालय पत्रावली एवं रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 16–01–2007 को जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में प्रन्यास अधिकारियों की बैठक में स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स (स्टेडियम) बनाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसी मीटिंग में यह भी तय पाया गया कि स्टेडियम निर्माण के कार्य की कन्सलटेन्सी, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर, जो कि राज्य सरकार का ही एक उपक्रम है, से ली जावे। इसी क्रम में न्यास कार्यालय के पत्रांकःतक/युआईटी/2006–2007/4155 दिनांक 17–01–2007 से आवास विकास लिमिटेड से उपरोक्त वर्णित कार्य

की कन्सलटेन्सी देने हेतु टर्म्स एण्ड कण्डीशन मांगी गयी जिस पर आवास विकास लिमिटेड के महा प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र क्रमांकः 1071 दिनांक 22–02–2007 के जरिये कन्सलटेन्सी हेतु सहमति प्रदान की गयी तथा आवास विकास लिमिटेड द्वारा किये जाने वाले कार्य का उल्लेख करते हुए ढाई प्रतिशत फीस मय सर्विस टेक्स एक्सट्रा की मांग की गयी जिसे प्रन्यास द्वारा स्वीकार किया गया। आवास विकास लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी :–

(A) Providing architectural drawing and detailing.

(B) Providing structural drawings and designs.

(C) Providing drawings of the infra-structural services.

(D) Providing drawings of the water supply and electrical details.

(E) Quality assurance of the project.

(F) Preparation of tender documents along with estimates.

इस प्रकार स्टेडियम के कार्य की ड्राईन्ग, डिजाईन एवं कार्य स्थल पर गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी आवास विकास लिमिटेड द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सम्मिलित थी। आवास विकास लिमिटेड द्वारा साईट की स्थिति के अनुसार ड्राईन्ग एवं डिजाईन तैयार करनी थी तथा इसी ड्राईन्ग एवं डिजाईन के आधार पर स्टेडियम के निर्माण का कार्य सम्पादित किया जाना था।

10. यह कि स्टेडियम के कार्य के सम्पादित किए जाने हेतु नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिनांक 16–06–2007 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, जिसमें 2 फर्मों की निविदाएं प्राप्त हुई। मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री हेमराज वरदार (जिसे आगे चलकर ''प्रार्थी/संवेदक'' के नाम से सम्बोधित किया जाएगा) द्वारा प्रस्तुत की गयी निविदा ''न्यूनतम दर'' पर पायी जाने के उपरान्त स्टेडियम निर्माण के कार्य हेतु मैसर्स प्रमाण कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में वर्क ऑर्डर जारी किया गया तथा इस कार्य हेतु

नगर विकास प्रन्यास एवं प्रार्थी/संवेदक (कोन्ट्रेक्टर) के मध्य कोन्ट्रेक्ट भी निष्पादित किया गया। कोन्ट्रेक्ट की क्लॉज संख्या–11 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रार्थी/संवेदक को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा बताई गई ड्राईन्ग, स्पेसिफिकेशन, डिजाईन इत्यादि के अनुसार ही वर्क ऑर्डर का निष्पादन किया जाना था। सुविधा की दृष्टि से यह क्लॉज निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :–

"Clause 11 : Work to be executed in accordance with specifications Drawing Orders etc" :- The Contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and satisfactory manner and both as regards materials and otherwise in every respect, in strict accordance with the Specifications. The Contractor shall also conform exactly fully and faithfully to the designs, drawings and instructions in writing relating to the work signed by the Engineer in charge and lodged in his office and to which the Contractor shall be entitled to have access at such office or on the site of the work for the purpose of inspection during office or on the site of the work for the purpose of inspection during office hours and the Contractor shall if he so require, be entitled at his own expense, to make or cause to be made copies of specifications and of all such designs, drawings and instructions, as aforesaid. A certificate of executing works as per approved design and specifications etc. shall be given on each Running Account Bills.

11. यह कि दिनांकः 21–09–2007 को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रार्थी/संवेदक को कार्य आदेश जारी किया गया। इस कार्यादेश के अनुसार प्रार्थी/संवेदक को दिनांक 06–10–2007 से कार्य प्रारम्भ करना था लेकिन नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा समय पर ड्राईन्ग उपलब्ध नहीं करवायी गयी। नगर विकास प्रन्यास द्वारा प्रार्थी/संवेदक को केवल मात्र टेन्टेटिव प्रपोज्ड प्लान की ड्राईन्ग उपलब्ध करवायी गयी। इस प्रकार समय पर वर्किन्ग ड्राईन्ग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी/संवदेक द्वारा पूर्ण रूप से कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

12. यह कि जिन कारणों से दीवार क्षतिग्रत हुई इसमें प्रार्थी/संवेदक द्वारा किये गये कार्य में कोई दोष नहीं है। प्रार्थी/संवेदक द्वारा कार्यादेश की शर्तों के अनुसार ही उपलब्ध करायी गयी ड्राईन्ग, डिजाईन एवं निर्देशन के आधार पर ही निर्माण कार्य किया गया। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा ड्राईन्ग एवं डिजाईन तैयार करने के पूर्व संबंधित साईट का निरीक्षण नहीं किया गया तथा साईट की मिट्टी का भी परीक्षण नहीं किया गया। अतः प्रार्थी/संवेदक का कार्य किन्हीं भी परिस्थितियों में दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है, निर्माणाधीन कार्य में जो क्षति एवं नुकसान हुआ है जिनके कारण निम्नानुसार है :–

(A) कि निर्माण स्थल पूर्व में अवैध खनन का क्षेत्र रहा है (सेन्ड स्टोन माईन्स एरिया)

(B) कि माईनिंग की वजह से बेतरतीब गड्डों का निर्माण हुआ।

(C) कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने वर्ष 2006 से पूर्व मार्बल एसोसियेशन, उदयपुर को मार्बल वेस्ट स्लरी को डम्प करने के लिए प्रस्तावित निर्माण स्थल अनुमत्त किया गया था।

(D) ऐसे अनउपयुक्त स्थल का चयन अंतर्राष्ट्रीय खेलगांव निर्माण के लिए किया गया जिस पर ड्राईन्ग/डिजाईन तैयार करने हेतु आवास विकास लिमिटेड, जयपुर को कार्य दिया गया लेकिन आवास विकास लिमिटेड द्वारा ड्राईन्ग/डिजाईन तैयार करने से पूर्व प्रारंम्भिक तौर पर किये जाने वाले कार्य ही नहीं किये गये।

(E) निर्माण स्थल का जियोलोजिक सर्वे नहीं किया गया।

(F) निर्माण स्थल पर मिट्टी का परीक्षण जिसमें फाउन्डेशन के लिए मिट्टी की बीयरिंग केपेसिटी जांची जाती है, नहीं किया गया।

(G) दर्शक दीर्घा में भरी जाने वाली मिट्टी के नीचे स्थित मार्बल स्लरी को हटाना या उपचार करने की तकनीकी राय न लेना।

(H) दीवार के सेल्फ वजन की गणना नहीं करना।

(I) मुख्य दीवार एवं दर्शक दीर्घा के अन्तराल में भरवाई गई मिट्टी के दबाव (प्रेशर) संबंधी तकनीकी जांच कर उक्त

बिन्दु के उप खण्ड A से H तक का समेकित प्रभाव का तकनीकी अध्ययन एवं विश्लेषण इत्यादि करके ड्राईन्ग/डिजाईन तैयार की जानी चाहिये थी। लेकिन ये सारे परीक्षण किये बगैर उक्त निर्माण के लिए विहित ड्राईन्ग/डिजाईन में 1.20 मीटर गहराई की नींव खुदाई दर्शाते हुए ड्राईन्ग/डिजाईन उपलब्ध करवाई गई व उसी अनुसार कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया।

(J) दीवार में पानी की निकासी के लिए वीप होल एवं एक्सपान्शन जोईन्ट नहीं छोड़े गए जिससे दीवार पर प्रेशर पड़ा जो कि दीवार के क्षतिग्रस्त होने का कारण रहा।

इस प्रकार प्राकृतिक आपदा एवं उपरोक्त कारणों से हुई क्षति के लिए प्रार्थी/संवदेक को दोषी ठहराना उपयुक्त नहीं है।

13. यह कि हस्तगत प्रकरण में जो व्यक्ति पहुंचाये गये नुकसान के लिये मूल रूप से जिम्मेदार है, उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। मैसर्स आवास विकास लिमिटेड, एवं मैसर्स क्रिएशन इंजिनीयर्स द्वारा डिजाईन, डिटेलिंग, ड्राईगिंस इत्यादि का कार्य किया गया और संविदा के अनुसार अभियुक्त को उनके द्वारा बनाये गये निर्धारित specification के आधार पर ही कार्य करना था और उनके डिजाईन में एवं उनकी प्लानिंग में गलती होने से सारा प्रकरण उत्पन्न हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ समुचित साक्ष्य होते हुए भी उन्हें प्रकरण से अलग कर दिया गया है और अभियुक्त को बलि का बकरा बनाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध झूठी चार्जशीट प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में तत्कालीन अधिकारी जिनके दिशा निर्देश एवं सुपरविजन में कार्य किया गया है, उन दोनों अधिकारियों यथा श्री कैलाश दान सांदु, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता नगर विकास प्रन्यास उदयपुर एवं श्री सोहन लाल लोकवानी तत्कालीन अधिशाषी अभियंता नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के अभाव में चालान नहीं प्रस्तुत किया गया है। ये तथ्य अपने आप में अनुसंधान ऐजेन्सी की दुर्भावना को परिलक्षित करता है।

14. यह कि प्रकरण में अनुसंधान ऐजेन्सी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध चालान जुर्म अंतर्गत धारा 13(1)(c)(d), 13(2) पी.सी एक्ट 1988 सपठित धारा 193, 409, 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

15. यह कि पत्रावली पर ऐसी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन द्वारा यह साबित किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त आक्षेपित अपराध कारित किये गये है।

16. यह कि धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार है :–

> "420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property.-Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine."

धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह अपराध धोखाधड़ी एवं बेईमानी से संपति की डिलवरी से संबंधित है। धोखाधड़ी के आवश्यक तत्व भी इस अपराध में सम्मिलित है। दुराशय इस अपराध का आवश्यक तत्व है। दुराशय से यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है और उससे किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं को, कोई संपति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिये प्रेरित करता है या मूल्यवान प्रतिभूति के किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने को प्रेरित करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपराध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित अपराधों की श्रेणी में आता है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली मे इस तरह की कोई साक्ष्य या तत्थ प्रकट नहीं होता है कि जिससे यह स्पष्ट/साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को

दुराशय से प्रेरित होकर धोखा देने की नियत से कोई गलत प्रतिनिधित्व किया गया हो। इस तरह की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त की प्रारंभ से ही मंशा धोखाधड़ी की रही हो। वस्तुतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित अपराध के संदर्भ में किसी तरह की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

17. यह कि धारा 193 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार है :

"**193. Punishment for false evidence**. Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.-A trial before a Court-martial *[***] is a judicial proceeding.

Explanation 2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of J of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

Explanation 3. An investigation directed by a Court of Justice according to law, and conducted under the authority of a Court of Justice, is a stage of a

judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice."

इस प्रकार धारा 193 भारतीय दण्ड संहिता मूल रूप से अपराध अंतर्गत धारा 192 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है जो धारा Fabricating false evidence के संबंध में है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली पर इस अपराध से संबंधित कोई भी साक्ष्य दस्तावेजी या मौखिक उपलब्ध नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त इस अपराध का आक्षेप का कोई औचित्य एवं आधार भी उपलब्ध नही है।

18. यह कि धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार है :–

"**409. Criminal breach of trust by public servant, or by banker, merchant or agent**.-Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine."

उपरोक्त धारा के 409 भारतीय दण्ड संहिता के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि dishonesty इस अपराध का मुख्य अंग है तथा यह अपराध तात्विक रूप से धारा 13 (1)(c)(d) पी.सी.एक्ट 1988 में वर्णित अपराध के समान है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपराध अंतर्गत धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता की उपस्थिति होने पर अपराध अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का होना कतई संभव नहीं है।

19. यह कि धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार है :–

120-B. Punishment of criminal conspiracy.-(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is made in this Code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence.

(2) Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding six months, or with fine or with both.

धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि धारा 120 ए इस अपराध का एक आवश्यक अंग है। धारा 120 ए भारतीय दण्ड संहिता निम्नानुसार है :–

120-A. Definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do, or cause to be done,-

(1) an illegal act, or

(2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy:

Provided that no agreement except an agreement to commit an offence shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof.

Explanation. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement, or is merely incidental to that object.

इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 120 बी में – मिटिंग ऑफ माईण्ड्स एक आवश्यक तत्व है। प्रकरण की पत्रावली पर अभियोजन की ओर से इस तरह की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो धारा 120 बी के आवश्यक तत्वों को साबित कर सकती हो। अभियोजन के लिये आवश्यक है कि धारा 120 बी को साबित करने के लिये उनके द्वारा Direct Evidence एवं/अथवा Circumstantial Evidence उपलब्ध कराई जावे, लेकिन हस्तगत पत्रावली पर इस तरह की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल मात्र आरोप पत्र में षड़यंत्र का उल्लेख कर देने से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता साबित नहीं माना जा सकता।

20. यह कि धारा 13(1)(c)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

13. Criminal misconduct by a public servant.-(1) A public servant is said to commit the offence of criminal misconduct, -

(a) .....

(b) .....

(c) if he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use any property entrusted to him or under his control as a public servant or allows any other person so to do: or

(d) if he,-

(i) by corrupt or illegal means, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or

(ii) by abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage; or

(iii) while holding office as a public servant, obtains for any person any valuable thing or pecuniary advantage without any public interest; or

(e) .....

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपराध अंतर्गत धारा 13(1)(c)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के आवश्यक तत्व निम्नानुसार हैः–

(1) that the accused should be a public servant;

(2) that the accused should use some corrupt or illegal means or otherwise abuse his position as a public servant;

(3) that the accused should have thereby obtained a valuable thing or pecuniary advantage; and

(4) for himself or for any other person.

21. यह कि विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अपराध अंतर्गत धारा 13(1)(c)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के लिये आवश्यक तत्व **''दुराशय''** है। यदि प्रकरण के तथ्यों से दुराशय प्रकट नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तगण को 13(1)(c)(d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्णित अपराध का दोषी नहीं माना जा सकता है। दुराशय को साबित करने हेतु प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से ऐसी कोई परिस्थिति उपलब्ध नहीं होती है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्पष्ट करती हो कि अभियुक्तगण द्वारा दुराशय से प्रेरित होकर कोई कार्य किया गया है और ठेकेदारों को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है।

<u>विधिक स्थिति</u>

22. यह कि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर निम्नलिखित निर्णित न्यायिक दृष्टान्त मुख्य रूप से चस्पा होते है :–

Mens Rea

(1.) AIR 1963 SC 1116 (4 JJ.)

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य कई न्यायिक दृष्टान्तों का विवेचन करते हुए पेरा संख्या 9 एवं 10 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 5(1)(d) PC Act 1947 [समकक्ष धारा 13(1)(डी) पी.सी.एक्ट 1988] में वर्णित अपराध के संदर्भ में दुराशय (Dishonest Intention) एक आवश्यक तत्व है तथा इस आवश्यक तत्व की अनुपस्थिति में आरोप साबित नहीं माना जा सकता है।

(2.) AIR 2013 SC 48

इस न्यायिक दृष्टान्त की पेरा संख्या 14, 15, 16 व 17 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 13(1)(डी) के प्रावधानों की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि Dishonest Intention के बिना इस धारा के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टान्त की पेरा संख्या 14, 16 व 17 में निम्न रूप से विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैः–

"A bare reading of the aforesaid provision of the Act would go to show that the offence contemplated therein; is committed if a public servant obtains for himself or any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means; by abusing his position as public servant or without any public interest. The aforesaid provision of the Act, i.e, Section 13(1)(d) are some what similar to the offence under Section 5(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1947."

and

"A fundamental principle of criminal jurisprudence with regard to the liability of an accu sed which may have application to the present case is to be found in the work "Criminal Law" by K.D. Gaur. The relevant passage from the above work may be extracted below:

"Criminal guilt would attach to a man for violations of criminal law. However, the rule is not absolute and is subject to limitations indicated in the Latin maxim, actus non facit reum, nisi mens sit rea. It signifies that their can be no crime without a guilty mind. To make a person criminally accountable it must be proved that an act, which is forbidden by law, has been caused by his conduct, and that the conduct was accompanied by a legally blameworthy attitude of mind. Thus, there are two components of every crime, a physical element and a mental element, usually called acti's reus and mens rea respectively."

and

"If in the process, the Rules or Norms applicable were violated or the decision taken shows an extravagant display of redundance it is the conduct and action of the appellant which may have been improper or contrary to departmental norms. But to say that the same was actuated by a dishonest intention to obtain an undue pecuniary advantage will not be correct. That dishonest intention is the gist of the offence under section 13(1)(d) is implicit in the words used i.e. corrupt or illegal means and abuse of position as a public servant. A similar view has also been expressed by this Court in M. Narayanan Nambiar vs. State of Kerala [(1963) Supp. (2) SCR 724] while considering the provisions of section 5 of Act of 1947."

(3.) AIR 2004 SC 1012

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 43, 44, 45 व 46 में विभिन्न सिद्धान्तों को विवेचित करते हुए निम्नलिखित विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :

''46. Thus, looking to the definition of the crime in the case in hand namely, clause (d) of sub- section (1) of Section 5 of the Act, according to the principle indicated above it is necessary that the act must have been done illegally abusing his position as public servant for obtaining benefit pecuniary or otherwise for himself or for someone else. This

is an offence which would require an intention to accompany the act. The element of mental state would be necessary to do a conscious act to get the required result of pecuniary advantage or to obtain any valuable thing, even if it is for someone else, then too element of mental state must be there at the relevant time. In view of the facts and circumstances indicated in the discussion held earlier in this judgment, and findings recorded on facts, we firstly hold that facts leading to charges are not proved and we also find that the element of mens rea and intention is totally lacking."

(4.) 2011 Cr.L.J 2027 (AP)

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 9 व 12 में विभिन न्यायिक दृष्टान्तों की विवेचना करते हुए निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैः

‘‘Where from the allegations itself it is very clear they pertain to certain deviations from the administrative circulars and administrative irregularities which could have been corrected by departmental proceedings and no specific criminal offences or corrupt and dishonest intentions were made out and continuance of the prosecution results in abuse the process of the court, it was held that the High Court can quash the proceedings under its inherent jurisdiction."

(5.) 1996 Cr.L.J. 3461 (SC)

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 5 व 36 में निम्नलिखित रूप से न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैः ‘‘ Work for clearance allegedly allotted to contractors on nomination basis - Prosecution case that without any such work having actually been done amount was misappropriated by departmental officials and contractors - Prosecution has not been able to establish its case - Findings of defiance of authority and spending of grants besides violation of codal provisions and breach of departmental instructions and circulars - Convictions unsustainable - Order of reinstatement with necessary relief.

Held: that the prosecution has not been able to establish, beyond a reasonable doubt, its case against any of the departmental officials, that is, the Engineers and section officers and consequently their appeals succeed and their conviction and sentence are set aside. The fine paid by each one of them is directed to be refunded to them. The prosecution has also not established its case against any of the contractors beyond a reasonable doubt. Their appeals also succeed and their conviction and sentence are hereby set aside."

(6.) 2017 (4) WLC (Raj.) 537

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 16 से लगाकर पेरा संख्या 21 तक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्तों यथा R. Balakrishna Pillai v. State of Kerala, reported in (2003) 9 SCC 700, Tarlochan Dev Sharma v. State of Punjab & Ors., reported in (2001) 6 SCC 260, State of Madhya Pradesh v. Sheetla Sahai & Ors., reported in (2009) 8 SCC 617 & C.K. Jaffer Sharief v. State (Through CBI), reported in (2013) 1 SCC 205 की विवेचना करते हुए पेरा संख्या 39 से 44 में निम्नलिखित रूप से विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैः

"39. The element of corrupt or illegal means for obtaining for himself or for any other person, any valuable thing or pecuniary advantage, with or without public interest, is apparently not found in the present set of facts, as mentioned above."

and

"40. The statement, as produced before this Court by the learned Public Prosecutor, clearly indicate deviation from the circular, which is not disputed, but the same does not show that loss to the tune of Rs. 15.45 lacs was caused to the Municipal Board with an intention to have any personal gain

or was for any valuable thing or pecuniary advantage obtained by corrupt or illegal means."

and

"41. The consistency in the aforesaid statements was that the lands in khasra No.457 and 458 were converted, but none of the witnesses in their statements levelled any direct allegation against the present petitioners regarding any criminal liability or even supporting the theory of intention of the petitioners to have committed such an act."

and

"42. The abuse of position for obtaining any valuable thing or pecuniary advantage for himself or for any other person is also not found in the present set of allegations. This Court, while considering an overall aspect and the general principle of criminal jurisprudence, as laid down in the precedent law, that the element of mens rea and intention must accompany the culpable act or conduct of the accused, is of the opinion that it was necessary that in addition to providing that the accused satisfied the definition of the actus reus of the particular crime charged, the prosecution must also prove mens rea, i.e., that the accused had the necessary mental state or degree of fault at the relevant time."

and

"43. The criminal offences, as per the precedent law, vary in that some may require intention as the mens rea. However, some may require only recklessness or some other state of mind and some are even satisfied by negligence. But the variety in fact goes considerably further than this in that not only do different offences make use of different types of mental element, but also they utilize those elements in different ways. The definite state of mind in relation to causing of the event or the existence of the state of affairs. The event or state of affairs, is called the actus reus and the state of mind, the mens rea of the crime."

and

"44. It is necessary, as per the precedent law, that the Act must have been done by the accused illegally abusing his position as a public servant for obtaining benefit, pecuniary or otherwise for himself or for someone else. This is an offence which would require an intention to accompany the act. The element of mental state would be necessary to do a conscious act to get the required result of pecuniary advantage or to obtain any valuable thing; even if it is for someone else, then too, the element of mental state must be there at the relevant time."

उपरोक्त विवेचन के पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण विशेष में निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया है:

"45. In view of the facts and circumstances mentioned in the precedent law, this Court holds that the facts leading to the charges are not proved and the elements of mens rea and intention are totally lacking in the present set of facts."

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेरा संख्या 53 में धारा 13(1)(सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के gist को निम्नलिखित रूप से explain किया है:

"53. The mere ignorance or inability of the petitioners about one circular and many ancillary circulars governing the field could entitle the respondents to have civil action against the petitioners by recovering the loss caused to the Municipal board, and also to take appropriate action against the patta-holder for cancellation of his patta, or directing in the alternative to the patta-holder to deposit the development charges in accordance with the relevant circular. But none of the above has been adhered to, and thus, it is a clear case where no intention or any crime is reflected, and where the mens rea is clearly missing. The rules and norms applicable may have been followed, but to say that the same actuated by dishonest intention to obtain any undue pecuniary advantage is not correct. The gist of Section 13(1)(d) of the

Prevention of Corruption Act, as quoted above, is implicit in the words used "corrupt or illegal means" and "abuse of position" as a public servant."

(7.) AIR 2016 SC 2287

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पृष्ठ संख्या 6 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने स्वंय के पूर्व के निर्णय (1996) 10 SCC 193 पर आवलम्बन किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि विभाग के नोटिफिकेशनस् रूल्स एण्ड रेगुलेशनस् इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने मात्र से Mens Rea का बिन्दु अभियुक्त के विरूद्ध तय नहीं किया जा सकता है। इसी न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 13(1)(डी) के आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए बताया है कि अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि विवादित व्यवहार में आर्थिक लाभ अभियुक्त द्वारा लिया गया है एवं/अथवा अन्य किसी को पहुंचाया गया है। इस तथ्य के अभाव में अभियुक्त को इस धारा के अपराध से आरोपित नहीं किया जा सकता है।

<u>Conspiracy</u>

(8.) AIR 1985 SC 1224

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षड़यंत्र एवं षड़यंत्र को साबित करने के संदर्भ में पेरा संख्या 7 व 8 में निम्नलिखित रूप से विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये है :

"Where there was not an iota of evidence to establish that the three accused prior to the commission of the offences had conspired together with the fourth accused and got forged from him the ruqqa to secure an entry into the house of the deceased and there is nothing to show that the fourth accused had been associating with the other accused, the fourth accused is entitled to be acquitted."

and

"In a case in which the evidence is of a circumstantial nature, the facts and circumstances from which conclusion of guilt is sought to be drawn by the prosecution must he fully established beyond all reasonable doubt and the facts and circumstances so established should not only be consistent with the guilt of the accused, but they must be entirely incompatible with the innocence of the accused and must exclude every reasonable hypothesis consistent with his innocence."

(9.) 1999 Cri.L.J 1638 (SC)

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षड़यंत्र के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक सिद्धान्तों को विवेचित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि "there should be material showing connection between alleged conspiracy and act done pursuant to that conspiracy."

(10.) 2003 AIR SCW 5964

इस न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन की ओर से इस तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि सभी अभियुक्तगतण षड़यंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हो तथा अभियुक्त विशेष को यह जानकारी थी कि एक षड़यंत्रकारी द्वारा वॉउचर्स Fraudelently and dishonestly बनाए गए है तो ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई अपराध कारित होना नहीं माना जा सकता है।

23. यह कि इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए चालान में इस तरह की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जो प्रथम दृष्टया यह सुस्थापित कर सके कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

अभियुक्त को बिना किसी उचित आधार के इस प्रकरण में झूठा फसाया गया है।

अतः निवेदन है कि अभियुक्त की लिखित बहस चार्ज स्वीकार फरमाई जाकर अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने बाबत् उचित आदेश प्रदान करावे।

स्थान : उदयपुर

दिनांक : हस्ताक्षर